

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางนงลักษณ์ บุญคง
นางสาวคนธ์ เกรียงไกร ณ พัทลุง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104

ป.รัชฎากร มาตรา 118

ศาลมีอำนาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติ ได้หรือไม่ เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าสัญญากู้ที่โจทก์อ้างส่งเป็นพยานหลักฐานที่ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงสั่งดสืบพยานจำเลย และนัดฟังคำพิพากษาได้กรณีของโจทก์ไม่อาจขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้และดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง และจำเลยไม่ได้ทำสัญญา

โจทก์นำสืบก่อน โจทก์นำพยานเข้าสืบได้ 3 ปาก อ้างส่งหนังสือยินยอมให้
โจทก์ฟ้องคดีและสัญญาถูกรวม 2 ฉบับ โจทก์แถลงหมดพยานศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอ
วินิจฉัยได้แล้วให้งดสืบพยานจำเลยนัดฟังพิพากษา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าถึงแม้โจทก์แถลงหมดพยานโจทก์ศาลชั้นต้นจะต้องสืบพยานจำเลยต่อไป โจทก์อาจดำเนินการขอให้เจ้าหน้าที่สรรพากรปิดอาคารแสดงสมบัติและเสียเงินเพิ่มได้ การที่ศาลชั้นต้นงดสืบพยานจำเลย แล้วพิพากษาคดีเป็นการรีบด่วนเกินไปไม่เปิดโอกาสให้โจทก์ดำเนินการปิดอาคารแสดงสมบัติให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอให้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานและพิพากษาใหม่ นั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานจำเลย ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104 ให้ศาลมีอำนาจเต็มทีในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าสัญญาฎีกาที่โจทก์อ้างส่งเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ปิดอาคารแสดงสมบัติ ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงสั่งงดสืบพยานจำเลยและนัดฟังคำพิพากษาเมื่อโจทก์มิได้จัดการให้เจ้าหน้าที่สรรพากรดำเนินการปิดอาคารแสดงสมบัติให้บริบูรณ์ก่อนที่ศาลชั้นต้นพิพากษาศัญญาฎีกาตามฟ้องจึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่จะขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ".

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ